

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 391

El día viernes 22 de abril de 2022, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ausente.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. C. Univ. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Corredor Inm. Martina Casesi.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Concejales Patricia Morla, Concejales por la minoría, Ausente.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano: Ausente. Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT: Arq. Liliana Bina.

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes:

Secretaria: Ausente.

Orden del día:

- Nota Ingresada EAYT EDUCACIÓN, AMBIENTE y TRABAJO.
- Avances UT.
- Cierre posturas Plusvalía.

Comienza la sesión a las 10:00 horas, como primer tema se trata la Nota Ingresada EAYT EDUCACIÓN, AMBIENTE y TRABAJO.

Laura Colladon dice que es una nota ingresada por el Ing. Paesani, en respuesta a una contestación del CPUA a la nota anterior que había presentado. En la cual se le informa que en Plenaria se acordó que la nota sería reenviada a la Dirección de Ambiente, quien sería quien debería trabajar con este grupo de vecinos por el tema del Parque de Sol y Río. También correspondería que quien esté en la MAP se sume a la reunión. Les pregunta a los demás participantes cual es la opinión de ellos.

Liliana Bina dice que ella está de acuerdo que sea a través de la Dirección de Ambiente o de Parques y Paseos, es decir desde el área que corresponda, desde el DEM o desde el ámbito de la MAP, para realizar la reunión que está establecida por ordenanza para el Parque Sol y Río. Se debería enviar una nota la Secretaría de Desarrollo Urbano, y que vean de cómo se maneja el tema. Porque si el problema es que la Dirección de Ambiente no se puede juntar con los vecinos porque es un día sábado, quizás más gente del Municipio lo puede hacer. Propone enviar las dos notas enviadas por Paesani a la Secretaría de Desarrollo Urbano, recomendando que se encuentre algún camino para solucionar el tema. Y contestarle a Juan Carlos Paesani, que se rechaza sus dichos, sobre el CPUA porque no es una organización cerrada, está abierta a todos los ciudadanos que quieran participar. En su momento se lo invitó por escrito a participar en el CPUA y él no aceptó.

Patricia Morla coincide con Liliana Bina, y dice que hay que contestar que se rechazan sus dichos sobre el CPUA. Hay que cortar ya de una vez por todas, la agresividad que tiene la nota. La violencia está invadiendo demasiado a este país, hay que empezar a poner límites.

- Se propone reenviar las notas a la Secretaría de Desarrollo Urbano y contestar a Juan Carlos Paesani.

Laura Colladon no acuerda responder la nota de Juan Carlos Paesani, con el mismo tenor que la nota fue emitida.

- Se acuerda por unanimidad de los presentes que se envíen las notas a Secretaría de Desarrollo Urbano y se acuerda por mayoría que se responda a Juan Carlos Paesani con el mismo tenor de la nota enviada.

- Siendo las 10:40 horas se tiene que retirar Eduardo Vega.

Laura Colladon pregunta a la plenaria si le autorizan preguntar a Eduardo Vega, antes de que se retire, si ellos como Institución tienen una postura en relación a la Plusvalía.

Eduardo Vega dice que lo han estado analizando. El en parte está de acuerdo, solicita una semana más para dar la respuesta de la Institución. Lo mandaría por escrito.

- Ingresa Marcelo Celoir a las 10:42 horas.

Próximo Tema: Avances UT.

Liliana Bina dice que en la UT se siguió avanzando sobre la ampliación del área de servicios, internamente entre los que participan en la UT. Acordaron una propuesta de poligonal, que correspondería a Venturia, Terrazas de Playas de Oro, La Loma y a la zona de lo que sería 4 Pilares. Explica cuáles serían las poligonales en cada caso. En el caso de La Loma proponen las 4 parcelas completas más la calle que va hacia la Ruta 38, que es el acceso a La Loma que quedaría como R3.

- Se debate.

Laura Colladon, dice que se suponga que La Loma sea R3, todo ese porcentaje que tiene que dejarse, según la Ley de loteo, más un hipotético porcentaje de lo que sería la plusvalía, en el caso que se apruebe. Pregunta cómo se va hacer para resguardar esos terrenos e impedir que cuando salga el loteo sea tan irreversible como para que no sea todo ocupado.

Sergio Reyna dice que el primer paso que se está dando, es tratar de contactar con un representante del Fideicomiso que se está formando, para sanear todo lo que es título. También en La Loma se está formando una comisión para empezar a organizar y comenzar a acogerse a toda la normativa.

Liliana Bina dice que para desencadenar el proceso, tanto en el caso de La Loma como en los otros, se tiene que tener la zona "a" de servicio. Lo que se le está diciendo a La Loma, es que ellos van a estar en la zona "a" de servicio y van a ser R3. Cree que el Municipio no puede permitir que se inicie ni una obra más, las que

están ejecución es otra cosa. Lo de la plusvalía se verá, si ellos lo resuelven colectivamente o se verá cada caso y se pagará en tesorería.

Marcelo Celoir pregunta si no se puede hacer un fideicomiso, que sea un compuesto en donde haya gerenciamiento desde el Municipio, porque hay gente que dijeron una cosa y hoy se lavan las manos, vendieron un producto y están entregando otro.

Laura Colladon dice que a ella no le queda claro el tema de las zonas, si no es R3 será R4 o la que se considere en donde se puede hacer algo, pero es zona AP2, en donde no se puede hacer ningún movimiento, no se puede hacer nada.

Liliana Bina dice que cuando se incorpora a la zona “a” de servicio ya no es más AP2, y si no es más AP2, para hacer un loteo, hay que tener zona.

Laura Colladon dice que hoy en día, se tiene como parar porque es AP2.

Liliana Bina dice que si se puede parar pero que Laura Colladon está mezclando dos cosas. Si en este momento no se hace nada, se podría hacer lo que se pidió en plenaria también, poner tranqueras y que no entre más un camión, pero hay que ser realista, hay gente que está viviendo y gente que está construyendo. Si el Municipio dijera esto es AP2 y aquí se para todo, no podrían entrar siquiera los que viven allí, y lo que están construyendo no podrían terminar la obra. Lo que los vecinos están diciendo es que quieren regularizar y para regularizar tienen que estar en la zona “a” de servicio. Para exigir un loteo hay que saber qué tamaño tiene el lote y eso lo expresa el Código de Edificación. Por eso a cada zona que se ingresa como zona “a” de servicio, si o si hay que ponerles una zona porque si no, no se sabe si los lotes son de 700, de 1000, de 5000 metros. La Ordenanza N° 4021 tiene un capitulo que regula todo lo que es loteos.

Laura Colladon dice que en la segunda ampliación, cuando se hizo el dictamen, se agregó que no estaban puestas las calles, que no estaban previstas las áreas verdes, es decir aquí se dio ampliación de la zona “a” de servicio, se permitió habiendo muchos lotes vacíos en esos lugares, que no haya espacios verdes.

Liliana Bina dice que se trataron de loteos que no tenían planos aprobados en el Municipio, pero en la Provincia si los tenían.

- Se debate.

Alberto Verdinelli dice que el enfoque que se le dio en la Ut está basado en que la ampliación municipal trajo unas series de situación de fricción. En la segunda etapa fue lo que está aprobado por la Provincia, en cambio en esta etapa se presentan cuatro situaciones con diferentes conflictos. Terrazas de Playas de Oro está mucho más adelantado, que si bien no lograron tener la aprobación de la Provincia, tienen muy adelantado su plano, La Loma que es más caótica por su conformación ya que no hay una empresa sino que hay un fideicomiso, es más conflictiva que Venturia y Terrazas que a su vez es diferente a 4 Pilares porque 4 Pilares está presentado con lotes más chicos y aprobado por la Provincia. Entonces la táctica es ingresarlos en la zona “a” de servicio porque es la única manera de regularizarlos.

- Se debate.

Liliana Bina dice que coincide en que hay que abrir una puerta para que regularicen, personalmente piensa que en ningún loteo se puede hacer nuevas casas hasta que no tengan el loteo aprobado. Tienen que estar incorporados en la zona de servicios.

Laura Colladon dice que ya comentó en otras oportunidades, sino se tiene la ordenanza de Plusvalía, ADARSA no aprobará ninguna ampliación de las zonas de servicios.

Liliana Bina dice que esa es otra discusión, ahora se están comentando los avances de la UT, en donde también se cerró internamente Plusvalía. Después de plusvalía se vio cual sería la tercera etapa del Plan de Desarrollo, y en la tercera etapa es en donde se están definiendo las poligonales de los cuatro loteos que tienen características distintas, Venturia y Terrazas de Playas de Oro más simple, la otra compleja La Loma. También está 4 Pilares que si bien está aprobado por la Provincia, se le puede aplicar la Ley 10355, la Ley de Humedales, Ley Amarilla de Ley de Bosques. Pero para avanzar hay que cerrar Plusvalía.

- Se debate.

Laura Colladon dice que se había hablado en plenarias anteriores, de que se iba tratar la zona R5 como la Cuenca del Pantanillo, que se podía hacer y como restituir. Ella faltó una sesión y se encuentra, que en la naciente le quieren poner una zona industrial, en donde ya hay denuncias.

Liliana Bina dice que no cambió nada en lo que se está diciendo. Se pedirá todo el estudio de la sistematización del arroyo con los humedales a través de los estudios del Ing. Pica. Se va a aplicar la Ley de Bosques, Ley de Humedales etc..

Laura Colladon dice que ahora, en el lugar, se está poniendo como una mini zona industrial.

- Se debate.

Liliana Bina dice que todo lo que es arroyo y humedales, queda afuera. En esa zona, el cauce va por la calle, la Provincia lo tapó con la calle, por eso algunas casas están sobre el agua. Desde el eje, 4 Pilares tiene que respetar los 50 metros, y tiene que canalizar un tramo. Existen dos alternativas, se expropia y se dice aquí no se hace nada, se expropia también la explotación económica que se tiene allí, en donde el Municipio tendrá que pagar el lucro cesante. O se le puede decir, que a la parte que ya está dañada se haga el canal para darle un uso que además se necesita para la ciudad, y el resto del lote quede público. No se dijo que se está hablando que se construya sobre el humedal. Es la oportunidad de poder hacer allí una experiencia piloto de un área de trabajo y de servicio que no sea dañina con el ambiente.

- Se debate.

Liliana Bina dice que lo que están contando son los avances en los cuales se está tratando de llegar a un acuerdo, es un tema que no está cerrado en la UT.

Mario Macagno dice que considera que hay que seguir avanzando, hace bastante que se amplió el ejido, ya se han incorporado algunos loteos, están quedando cuatro. Le gustaría que se fueran solucionando todos los conflictos para tener a estos loteos dentro de la jurisdicción de Villa Carlos Paz. Para encauzar como corresponde lo que se ha heredado de la Provincia.

Liliana Bina dice que no es fácil la situación, hay que tratar de ver cuál es el camino posible.

Laura Colladon pregunta sobre el proyecto del APO.

Liliana Bina dice que ese proyecto tendría que ingresar en el CR y salir la Ordenanza. Ahora se encuentra en el DEM.

Marcelo Celoirá está de acuerdo con los avances, hay que dejar una puerta al crecimiento, porque si no el crecimiento se dará para cualquier lado sin regulación.

Liliana Bina dice que este no es un tema fácil, a todos les gustaría decir, que se haga un APO, que se haga un gran bosque. Pero tampoco se quiere tener más asentamientos informales. En la medida que el Estado no tenga una estructura operativa con fuerza para evitar que se conviertan todas las áreas protegidas en asentamientos, hay que ver cómo se puede hacer para hacer cosas mixtas.

Laura Colladon dice que siempre se vuelve a tener que torcer el pensamiento del CPUA, porque se tiene un estado débil.

Marcelo Celoirá considera que hubo grandes logros a nivel ambiental. Está el área protegida de la montaña, está el APN, probablemente salga la APO, que son grandes logros, pero el crecimiento también tiene que estar y debe estar regulado. Le parece que se está tratando de conducir algo en vez de reaccionar.

Laura Colladon dice que el Municipio podría controlar que no entren ni salgan más camiones, porque en esa zona no pueden estar. El CPUA, tiene que estar siguiendo las debilidades del Municipio. Las cosas se tienen que hacer en forma ordenadas. Muchas veces los particulares se ven perjudicados porque el Municipio es débil y no hace.

Liliana Bina dice que no es un gobierno puntualmente, por eso ella habla del Estado. El Estado tiene determinadas características que no es ajena a la sociedad. Hay que reconocer esa situación, de cómo se maneja esta sociedad, en donde las decisiones tardan tanto. 20 años se tardó para aprobar la ampliación del ejido. Un privado se va a vivir si lo necesita, sino se resuelve y no se garantiza el derecho constitucional a acceder al suelo, el privado se mete en el espacio verde. Todas esas omisiones hablan de un Estado que es débil. Entonces se tiene un Estado que tiene ciertas debilidades pero además se tiene la fortaleza de que se puede concertar, consensuar en el CPUA, en donde se están tomando decisiones que no son fáciles. A ella le gustaría que sea todo verde pero también hay que analizar todos los condicionantes que hay. Se vio la posibilidad de intentar otro camino. Ver que se hace con el daño que está hecho si se expropia, en donde toda la población tendría que pagarlo o regular el daño que ya está hecho y salvar el resto.

Marcelo Celoirá dice que siempre hay dos posiciones, una que es la más difícil que es ser parte y la otra es ser Juez. Hay que considerar que el Municipio tiene que estar para todos, para la parte que mayor gente tenga, también estar para la minoría, todo se tiene que contemplar.

Martina Casesi dice que, ella está de acuerdo en conservar pero también recuerda la carta de la familia Zalazar, que era una familia que estaba construyendo en Terrazas de Playas de Oro y pedía por favor que no se le niegue el acceso. Ella contempla esa posición y la considera como atendible. Sí se tiene que contemplar la conservación pero esta es una familia que quiere tener la casa propia.

Laura Colladon dice que ella tiene familiares con lotes en esos lugares, en donde ella está diciendo no al área de servicio.

Liliana Bina dice que eso no tiene nada que ver, hay que ponerse en el lugar de esa familia, no es tener parientes. Hay que ponerse en el lugar de esa persona

que es el único terreno que tiene y quiere hacerse su casa y además está pagando un alquiler.

Laura Colladon dice que se está hablando de todos esos loteos, que los señores loteadores no terminaron los trámites. Entonces cual es el responsable principal de que estén penando. Ella también conoce muchos casos. Es el loteador que no hizo las cosas bien.

Liliana Bina, dice que está de acuerdo con lo que dice Laura Colladon, pero la gente ya compró el lote y quiere construir.

- Se debate.

Liliana Bina le pregunta a Laura Colladon cuál sería la alternativa que ADARSA tiene para resolver los conflictos de los loteos.

Laura Colladon dice que lo tiene que ver junto con ADARSA. Reitera que ellos no van a dar el voto positivo a nada si no está la Plusvalía.

- Se informa que el tema de la incorporación a la zona “a” de servicios se seguirá trabajando en la UT. Lo que se comentó es el avance que se tiene.

Próximo tema: Plusvalía

Marcelo Celoir dice que lo que ellos vieron en el Colegio de Arquitectos, que al 10% habría que agregarle un anexo o un inciso en donde ese porcentaje pueda ser tomado por otras obras exteriores, por ejemplo se está cobrando Plusvalía porque se puso al lado de una ciudad, en donde se hizo un acceso de colectivo para llevar los servicios, en caso que no se tenga. Entonces esa Plusvalía debería ser tomada para ese tipo de obras, no en la totalidad, pero si una parte puede ser un atenuante y otra forma de aplicación. El resto como dice Liliana Bina por tesorería o por tierras o valor de tierras.

Liliana Bina da como ejemplo a Venturia en el caso que haga la cloaca interna, él tendría que irse con ese caño hasta la estación de bombeo más cercano, hacer ese nexo como se hizo en el zanjón hasta la Estación de Bombeo 6. Si ellos tienen que hacer ese caño y que solamente va a servir a Venturia los tiene que pagar Venturia, ahora si ese caño va toda una calle en donde permite ir conectando, puede ser a cambio de Plusvalía porque también es una mejora al frentista que tendría que pagarlo. Sería un tema de discusión.

Marcelo Celoir dice que coincide que hay que considerarlo, si se tiene que llevar una obra eléctrica, también tiene que ser considerado. Todo lo que sea conectividad, no las internas que sí corresponden al loteo.

- Se debate.

Liliana Bina dice que ella está de acuerdo con la modificación que está pidiendo ahora el Colegio de Arquitectos, y se aplicaría en la tercera etapa del Plan de Desarrollo. En el resto se debatirá si se extiende la Plusvalía, y cree que la incorporación de la Plusvalía al marco normativo de Villa Carlos Paz tiene que ser progresiva, porque se vio la resistencia que se tiene. Están muy atrasados desde la perspectiva ética del desarrollo de Villa Carlos Paz. Tiene que ser progresiva como lo fue el AP1.

Laura Colladon dice que entonces se aplicaría Plusvalía solamente a lo que va a salir en la tercera etapa del Plan de Desarrollo, en donde se pretenden que sean los 4 loteos, Venturia, Terrazas de Playa de Oro, La Loma y 4 Pilares.

Martina Casesi dice que planteará la nueva propuesta de Plusvalía presentada y a la modificación propuesta por el Colegio de Arquitectos, en la Asociación Inmobiliaria. En lo personal le parece que de esta forma sería más viable.

Mario Macagno dice que no entendió bien, es que si hay que pagar un 10% y para que no afecte tanto al propietario atenuar con los servicios.

Marcelo Celoir dice que no es así, hay obras que pertenecen estrictamente al loteador, que son las internas y la conexión interna. Si hay que hacer una obra exterior para las conectividades de la ciudad, por haber llegado a la puerta del emprendimiento el servicio. Eso tiene que ser descontado de la plusvalía.

- Se debate.

Marcelo Celoir dice que otras de las cosas que hay que ver, es qué forma se le puede llegar a dar a las tecnologías que apuntan a las sustentabilidad. Por ejemplo la captación del agua de lluvia, alumbrado solar etc., que de la misma manera que se premia al que tiene termosol, se descuentan impuesto, que se haga a los que apunten a la tecnología sustentable.

Liliana Bina dice que también se habló el tema en la Ut, sobre a los que apuntan a la sustentabilidad como se hizo con los termosolares, que habría que hacer un proyecto de ordenanza. Considera que es otro enfoque que no se puede convertir en Plusvalía.

Laura Colladon dice que a ADARSA le parece bien como está el proyecto de ordenanza pero no están de acuerdo que solo sea para cuatro loteos.

Liliana Bina dice que si se incorporan las modificaciones que pide el Colegio de Arquitectos, y vuelve a la Plenaria. ADARSA haría un dictamen en donde no está de acuerdo que sea solo para la tercera etapa del Plan de Desarrollo, pregunta si eso implica que ADARSA no está de acuerdo con la ordenanza. Solicita a ADARSA que se analice el proyecto de ordenanza.

Laura Colladon solicita que se socialice el proyecto de ordenanza junto con las modificaciones que propone el Colegio de Arquitectos.

- Se llega a un acuerdo que se socialice el nuevo proyecto de ordenanza que incorpora las modificaciones propuesta por el Colegio de Arquitectos para que en 15 días se le de cierre a Plusvalía.

Se cierra sesión a las 12:30 horas.